



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 398/11
בקשה מס' 75/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

- | | |
|--|----------|
| 1. חביבה רייבשטיין ת.ז. 7302995 | התובעים: |
| 2. אלכסנדר עמנואל רייבשטיין דרכון גרמני 4024133120 | המבקשים: |
| שניהם ע"י ב"כ עוה"ד אליהו פורס | |
| מרחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן | |

- נ ג ד -

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. בזיז גיסלן דרכון צרפתי 04RK96077 | הנתבעים: |
| 2. בזיז איב דוד דרכון צרפתי 04RK96070 | המשיבים: |
| שניהם מרחוב אזור 19 רמת השרון | |
| 3. פורן עמי | |
| 4. בר פורן קרן | |
| שניהם מרחוב הקוצר 9 רמת השרון | |

ה ח ל ט ה

הסכסוך שבו עוסקת התביעה נוגע לבית המשותף ברחוב אזור 19 רמת השרון הבנוי על חלקה 655 בגוש 6415 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הצדדים הינם בעלי דירות בבית.

התובעת מבקשת בהליך זה כי ינתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעים לבצע פעולות בניה בניגוד לתרשים שהוסכם בין הצדדים ו/או חליפיהם, ללא היתר בניה, שלא על פי חוק או נוהג ובניגוד להסכם. כן התבקש סעד של החזרת המצב לקדמותו והסרת המטרד.

ביחד עם כתב התביעה הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני להפסקת העבודות עד להכרעה בתובענה.

מכתבי הטענות (כתב התביעה והבקשה לסעד זמני והתצהיר הנלווה לה) עולה כי עילת התביעה בסיסה בהסכמים שבין הצדדים וחליפיהם בדבר שימוש בחלקים צמודים לדירותיהם בבית המשותף. טענת התובעת היא כי במשך 17 שנים איפשרו להם הנתבעים וקודמיהם בזכויות להחנות את רכבם בחלק משטח אשר מופיע בתשריט הבית המשותף כצמוד לדירת הנתבעים. לטענת התובעים בין קודמיהם של הצדדים היה הסכם לשימוש כאמור אשר אמור היה לבוא לידי ביטוי ברישום בתיקון צו רישום הבית המשותף. לטענת התובעים אומנם, הצו לא תוקן. אולם, ההסכמות האמורות מחייבות גם את הצדדים להליך דנן.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה והבקשה לסעד זמני בתיק זה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 398/11
בקשה מס' 75/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיוזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6ט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיוזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח. (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת במפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 71 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 71 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

סכסוך המבוסס על תרשים מוסכם או הסכם או נוהג של שנים בנוגע לשימוש ברכוש צמוד (שאינ מחלוקת שהוא כזה על פי המצב הרישומי הקיים) אינו סכסוך המבוסס על תקנון. הסכם מהווה התחייבות חוזית רגילה עליה חלים דיני החוזים.

וידגש, מכתב התביעה עולה כי צו המניעה מבוקש בשל בניה המנוגדת לתרשים מוסכם בין הצדדים (מצורף כחלק מנספח ג' לתביעה) ומנוגדת גם להסכם ולנוהג של שנים. דא עקא, גם לגישת התובעים, תשריט הבית המשותף הרשום (המצורף כנספח ד' לכתב התביעה) שונה מזה המשמש בסיס לתביעתם. כמו כן, על פי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 398/11
בקשה מס' 75/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

סעיף 5 לתקנון המוסכם, המצוי בידיעתי השיפוטית, רשאי כל בעל דירה לבצע, בין היתר, כל בניה בשטח הצמוד לו, ללא צורך בכל ההסכמה של בעלי דירה אחרת בבית.

לפיכך, כל עוד לא תוקן תשריט הבית המשותף, הרי שאין המדובר בסכסוך המבוסס על תקנון או בעילה של הסגת גבול. במיוחד אמורים הדברים כאשר המדובר בתובענה בפני מפקח על רישום מקרקעין אשר מחוייב לפסוק בהתאם למצב הרישומי הקיים (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פר"י לח (4) 487).

מכל האמור עולה כי המדובר, למעשה, בתביעה חוזית לאכיפת הסכם בדבר זכות שימוש במקרקעין, תביעה בה אינני מוסמך לדון.

עילת התביעה, ובעיקר, העילה לבקשה לסעד זמני, מתבססים עוד על טענות מטרד וכן על טענות מכח דיני התכנון ובניה. גם בעילות אלה, כאמור לעיל, אינני מוסמך לדון.

אשר על כן אני קובע כי אין לי סמכות עניינית לדון בתובענה.

אעיר כי מכתב התביעה לא ברור אם טענת התובעים היא כי חלק מהבניה שמניעתה מבוקשת מבוצעת גם בחלק הצמוד לדירתם על פי תשריט הבית המשותף. מניסוחם של הדברים בכתב התביעה והנספחים שצורפו נדמה כי לא עולה טענה כזו כלל ועיקר. אולם, אף אם חלק מעילת התביעה אכן עוסקת בהסגת גבול לשטח הצמוד לדירת התובעים, הרי שקיימת בעניין זה, ממילא, סמכות מקבילה גם לבית משפט השלום (בהתאם להוראות סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין לעיל). גישת הפסיקה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות. כך גם נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופטת גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדיון בפני המפקחת".

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ח.ז. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין יש סמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח – א.ס.) את העתירה החילופית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב – יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעברנו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 398/11
בקשה מס' 75/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בהרצליה המוסמך לדון בתובענה.

בנסיבות אלו אינני מוצא לנכון לדון בבקשה לסעד זמני שהוגשה בתיק זה.

המזכירות תודיע לב"כ התובעים בדבר החלטתי זו ותזמנו ללשכה באופן דחוף לשם ביצוע מסירה אישית של תיק התביעה והבקשה למזכירות בית משפט השלום בהרצליה כאמור, על מנת לקדם דיון בבקשה לסעד זמני שהוגשה.

משנתקבלה החלטתי זו כאמור על בסיס כתבי הטענות מטעם התובעים בלבד, עוד בטרם הומצאו כלל לנתבעים, אינני מוצא מקום לחייב בהוצאות ההליך.

ניתנה בלישכתי בתאריך, ד' אב תשע"א, 4 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב